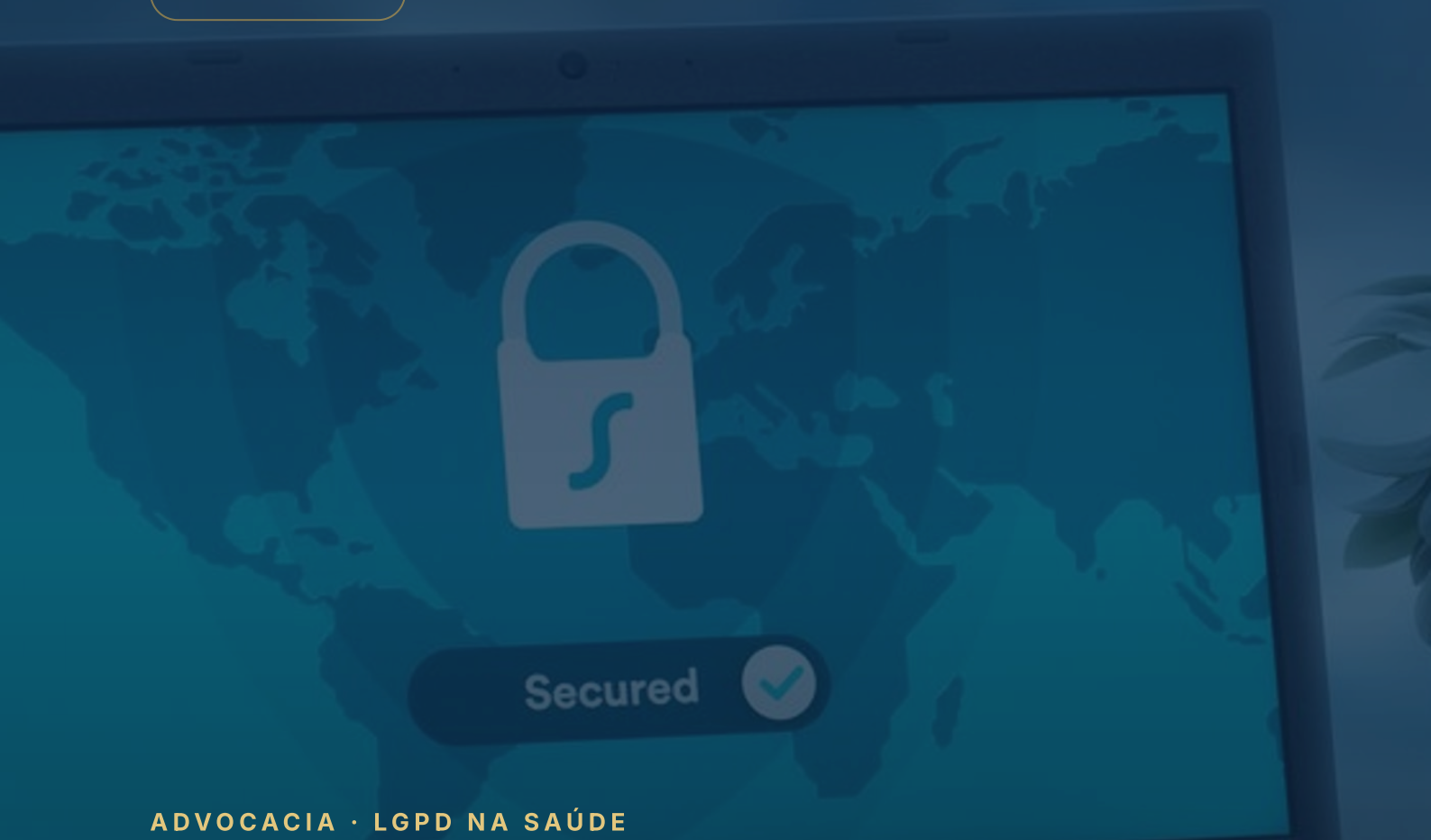
DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

GUIA GRATUITO



ADVOCACIA · LGPD NA SAÚDE

LGPD na saúde: proteja os dados, proteja a instituição

O guia prático de adequação à LGPD para clínicas, consultórios, laboratórios e hospitais — bases legais, direitos do titular, segurança, terceiros e sanções.

Dr. Denis Carvalho
Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

APRESENTAÇÃO

Uma carta para quem cuida de pessoas — e dos dados delas

Na saúde, lidamos com algumas das informações mais íntimas que existem: diagnósticos, exames, históricos, imagens. Proteger esses dados deixou de ser uma boa prática e virou **obrigação legal** — e, cada vez mais, uma questão de confiança do paciente.

Reúno **mais de 20 anos de vivência na área da saúde** e **mais de 15 anos de atuação jurídica**. Essa combinação me permite traduzir a LGPD para a realidade concreta de um consultório, de um laboratório ou de um hospital.

Este guia foi escrito para **descomplicar**. Nele você encontra, em linguagem clara, o que a Lei nº 13.709/2018 exige de quem trata dados de saúde, os principais pontos de risco e orientações práticas — além de como a assessoria jurídica conduz a adequação do início ao fim.

Não substitui a análise de um caso concreto, mas é um ponto de partida seguro. Boa leitura.

Dr. Denis Carvalho
OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde

NESTE GUIA

Sumário

PARTE 1 — A LGPD NA PRÁTICA DA SAÚDE

01 Por que a LGPD é inegociável na saúde — Dados Sensíveis

02 Com que fundamento você pode tratar dados de saúde? — Bases Legais

03 O que o paciente pode exigir sobre os seus dados — Direitos do Titular

04 O encarregado e a governança de dados — Encarregado (DPO)

05 Segurança da informação e resposta a incidentes — Segurança e Incidentes

06 Prontuário, sigilo e o uso de terceiros — Compartilhamento

07 Sanções da ANPD e a responsabilidade da instituição — Sanções

PARTE 2 — COMO A ASSESSORIA JURÍDICA ATUA

- Adequação à LGPD e resposta a incidentes
- Checklist de conformidade
- Perguntas frequentes · Sobre o Dr. Denis · Contato



PARTE 1

A LGPD na prática da saúde

Os sete pilares da proteção de dados na área da saúde — e o que a lei exige em cada um deles.

01 Por que a LGPD é inegociável na saúde



O problema. Prontuários, exames, imagens e históricos clínicos revelam a intimidade do paciente. Um vazamento ou uso indevido não causa só prejuízo financeiro: fere a dignidade e a confiança.

O que diz a lei. A **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** classifica os dados de saúde como **dados pessoais sensíveis** (art. 5º, II) e lhes dá proteção reforçada (art. 11). Qualquer clínica, consultório, laboratório ou hospital que trate esses dados está sujeito à lei, independentemente do porte.

✓ **NA PRÁTICA**

Comece pelo essencial: saiba quais dados você coleta, onde ficam, quem acessa e por quê. Esse mapeamento é a base de todo o programa de adequação.

02 Com que fundamento você pode tratar dados de saúde?



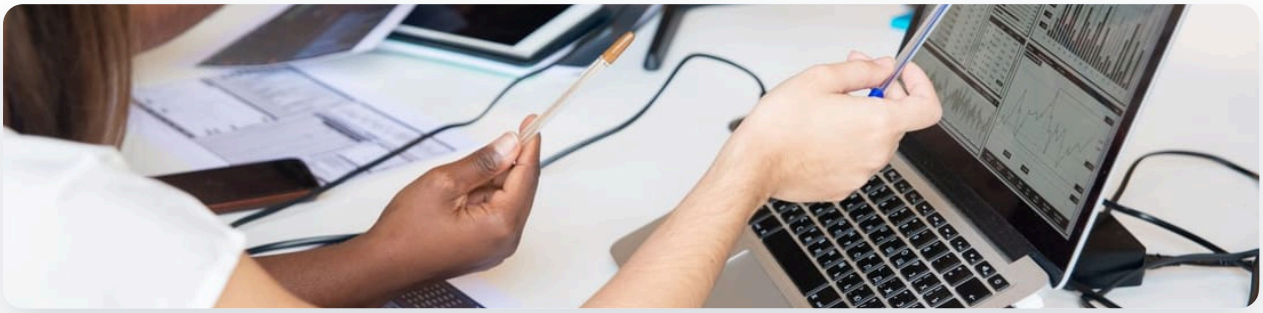
O problema. Tratar dados sem uma base legal válida é uma das falhas mais comuns — e das mais arriscadas. Nem todo tratamento depende de consentimento, e usar a base errada expõe a instituição.

O que diz a lei. O **art. 11 da LGPD** define as hipóteses para dados sensíveis: entre elas o **consentimento destacado e específico**, a **tutela da saúde** (por profissionais ou serviços de saúde — art. 11, II, "f") e o **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** (art. 11, II, "a").

✓ **NA PRÁTICA**

Para cada finalidade, identifique a base legal correta e registre-a. O consentimento, quando usado, precisa ser livre, informado, inequívoco e passível de revogação a qualquer tempo.

03 O que o paciente pode exigir sobre os seus dados



O problema. Pacientes têm direitos sobre os próprios dados — e pedidos de acesso, correção ou eliminação chegam cada vez mais. Não saber respondê-los gera conflito e exposição.

O que diz a lei. O **art. 18 da LGPD** garante ao titular, entre outros, o direito de **confirmar e acessar** seus dados, **corrigir** dados incompletos, solicitar **eliminação**, obter **portabilidade**, ser informado sobre **compartilhamentos** e **revogar o consentimento**. A guarda legal do prontuário, porém, pode limitar a eliminação.

✓ **NA PRÁTICA**

Tenha um canal claro para receber e responder a esses pedidos dentro dos prazos legais, registrando cada atendimento — isso demonstra boa-fé e conformidade.

04 O encarregado e a governança de dados



O problema. Muitas instituições tratam a LGPD como um documento único e esquecido na gaveta. Sem responsável e sem governança, a adequação não se sustenta no dia a dia.

O que diz a lei. A LGPD prevê a figura do **encarregado (DPO)** (art. 41), que é o canal de comunicação entre a instituição, os titulares e a **ANPD**. A adoção de um **programa de governança em privacidade** (art. 50) é a forma de demonstrar conformidade.

✓ **NA PRÁTICA**

Indique um encarregado, divulgue o seu contato e construa políticas, treinamentos e rotinas de revisão. Governança é processo contínuo, não evento único.

05 Segurança da informação e resposta a incidentes



O problema. Vazamentos, ataques e acessos indevidos acontecem — e a forma como a instituição reage faz toda a diferença entre um incidente contornado e uma crise.

O que diz a lei. A LGPD exige **medidas de segurança técnicas e administrativas** (art. 46). Ocorrendo incidente com risco relevante aos titulares, a **ANPD e os afetados devem ser comunicados** em prazo razoável (art. 48).

✓ **NA PRÁTICA**

Implante controle de acesso, criptografia, backups e registro de logs. Tenha um plano de resposta a incidentes definido *antes* de precisar dele — improvisar na crise custa caro.

06 Prontuário, sigilo e o uso de terceiros



O problema. Laboratórios, sistemas em nuvem, faturamento e telemedicina: a rotina da saúde compartilha dados o tempo todo. Cada terceiro é um ponto de risco se não houver controle.

O que diz a lei. Quem trata dados por conta da instituição é **operador** e deve seguir suas instruções (arts. 5º, VII, e 39). O compartilhamento de dados sensíveis exige base legal e **contratos com cláusulas de proteção de dados** que definam responsabilidades e segurança.

✓ **NA PRÁTICA**

Mapeie todos os terceiros que acessam dados e exija deles contrato adequado e garantias de segurança. A responsabilidade pode alcançar a instituição mesmo quando a falha é do fornecedor.

07 Sanções da ANPD e a responsabilidade da instituição



O problema. Ignorar a LGPD não é mais uma opção de baixo risco. Além de ações de pacientes, a fiscalização administrativa avança e o custo reputacional é alto.

O que diz a lei. A **ANPD** pode aplicar as **sanções do art. 52**: advertência, **multa de até 2% do faturamento** (limitada a R$ 50 milhões por infração), publicização da infração, bloqueio e eliminação dos dados, entre outras — sem prejuízo da responsabilização civil.

✓ **NA PRÁTICA**

Trate a conformidade como gestão de risco: documente as decisões, mantenha o programa vivo e revise-o periodicamente. Conformidade demonstrável é a melhor defesa.



PARTE 2

Como a assessoria jurídica atua

Da adequação que previne o risco à resposta técnica quando o incidente ou a cobrança chegam.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 1

Adequar: construir a conformidade do início ao fim

A adequação à LGPD é um processo, não um documento. Ela organiza o tratamento de dados da instituição — do diagnóstico às políticas, da segurança ao treinamento — para reduzir risco e demonstrar conformidade.

Diagnóstico e mapeamento

Levantamento dos dados tratados, dos fluxos e dos riscos — o ponto de partida de toda a adequação.

Políticas e documentos

Política de privacidade, avisos, termos de consentimento e registros das operações de tratamento.

Encarregado e governança

Indicação do encarregado (DPO) e implantação de um programa de governança em privacidade.

Segurança e treinamento

Medidas técnicas, plano de resposta a incidentes e capacitação contínua da equipe.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 2

Responder: agir quando o incidente ou a cobrança chegam

Quando surge um vazamento, um pedido de titular ou uma fiscalização, cada passo conta. A atuação é técnica e transparente — da resposta ao incidente à defesa perante a ANPD e em juízo.

Contratos com operadores

Elaboração e revisão de contratos com nuvem, laboratórios e sistemas, com cláusulas de proteção de dados.

Resposta a incidentes

Condução da resposta a vazamentos e da comunicação à ANPD e aos titulares.

Atuação perante a ANPD

Acompanhamento de pedidos, fiscalizações e eventuais processos administrativos.

Defesa em ações

Defesa da instituição em ações de titulares por suposto uso indevido de dados.

1

Contato

Você relata o caso com sigilo total.

2

Análise

Avaliamos documentos e viabilidade.

3

Estratégia

Definimos o melhor caminho.

4

Acompanhamento

Você é atualizado em cada etapa.

AUTODIAGNÓSTICO

Sua instituição está em conformidade com a LGPD?

Marque os itens que você já cumpre. Cada "não" é um ponto de risco — e uma etapa da sua adequação.

- [ ] Você mapeou quais dados de pacientes coleta, onde ficam e quem acessa?
- [ ] Para cada finalidade, há uma base legal definida (art. 7º e art. 11)?
- [ ] Sua instituição tem política de privacidade e um encarregado (DPO) indicado?
- [ ] Existe canal para atender aos pedidos dos titulares (acesso, correção, eliminação)?
- [ ] Há controle de acesso, criptografia, backups e registro de logs?
- [ ] Você tem um plano de resposta a incidentes definido antes de precisar dele?
- [ ] Os contratos com nuvem, laboratórios e sistemas têm cláusulas de proteção de dados?

Ficou algum item em aberto? É exatamente aí que a assessoria atua — estruturando a adequação antes que o risco vire uma sanção.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **Meu consultório é pequeno. Preciso mesmo me adequar à LGPD?**

  Sim. A LGPD vale para qualquer um que trate dados de pacientes, independentemente do porte. O que muda é a proporcionalidade das medidas, não a obrigação de se adequar.

- **Preciso do consentimento do paciente para tudo?**

  Não. Além do consentimento, a lei prevê outras bases para dados de saúde, como a tutela da saúde pelos profissionais e o cumprimento de obrigação legal. O importante é usar a base correta para cada finalidade.

- **Posso eliminar o prontuário se o paciente pedir?**

  Nem sempre. A guarda do prontuário é uma obrigação legal e profissional por prazo determinado, o que pode se sobrepor ao pedido de eliminação. Cada caso exige análise.

- **Minha clínica precisa ter um encarregado (DPO)?**

  A indicação e a divulgação do encarregado são a regra e uma importante demonstração de conformidade. Ele é o canal com os titulares e com a ANPD.

- **O que faço se houver um vazamento de dados?**

  Acione seu plano de resposta a incidentes, avalie o risco aos titulares e, havendo risco relevante, comunique a ANPD e os afetados. Documentar cada passo é essencial.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **Uso sistema em nuvem e laboratório terceirizado. Como fica?**

  Esses parceiros são operadores e precisam de contrato com cláusulas de proteção de dados. A responsabilidade pode alcançar a sua instituição mesmo quando a falha é do fornecedor.

- **Quais as sanções se eu não me adequar?**

  A ANPD pode aplicar advertência, multa de até 2% do faturamento (limitada a R$ 50 milhões por infração) e outras medidas — além do risco de ações indenizatórias.

- **Por onde começo a adequação?**

  Pelo diagnóstico: mapear os dados, os fluxos e os riscos. A partir dele se constroem as políticas, os contratos, a segurança e o papel do encarregado.

- **Vocês atendem em todo o Brasil?**

  Sim. O atendimento é on-line e alcança todo o país, com a mesma proximidade e sigilo.

- **Como funcionam os honorários?**

  São definidos de forma transparente, conforme a complexidade, sempre com contrato e sem promessa de resultado.



SOBRE O AUTOR

Dr. Denis Carvalho

Advogado inscrito na **OAB/GO sob o nº 53.904** e **pós-graduado em Direito Médico**, Denis Carvalho atua de forma dedicada ao universo da saúde — incluindo a **adequação de clínicas, laboratórios e hospitais à LGPD**.

Sua trajetória une a vivência de quem conhece a rotina hospitalar por dentro ao rigor técnico do Direito, com um atendimento **humanizado, sigiloso e on-line para todo o Brasil**.

+20
anos na área hospitalar

+15
anos de atuação jurídica

BR
atendimento em todo o país

Vamos adequar a sua instituição à LGPD

Uma análise inicial, sem compromisso, mostra o seu grau de exposição e o caminho da adequação — antes que um incidente ou uma fiscalização chegue. Fale com o escritório.

WhatsApp: (62) 99256-5904

ESCRITÓRIO
(64) 99945-2151

E-MAIL
contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

SITE
lgpdesaude.com.br

INSTAGRAM
@deniscarvalho.advogado

ATUAÇÃO
On-line, em todo o Brasil

OAB
GO 53.904 · Direito Médico

Material de caráter meramente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta jurídica, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. As referências legais têm finalidade educativa; cada caso é único e deve ser analisado individualmente.
© 2026 Denis Carvalho Advocacia.

DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

"Proteção de dados é proteção da **confiança do paciente**."

lgpdesaude.com.br

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde · Atuação on-line em todo o Brasil